ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ВЕРМИКУЛИТОВА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗПБ ОТ НАХОДИЩЕ „ЛИВАДЕ", С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ИХТИМАН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И „ХЕЛИКС" ЕООД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 29 АПРИЛ 2011 Г.

Днес, 07.06. 2023 г. /седми юни две хиляди двадесет и трета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4, чл. 66в, ал. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 87, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.);
- Решение № 83 на Министерския съвет от 31 януари 2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Ливаде", с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, сключен на 16 февруари 2007 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 29 април 2011 г., за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия;
- чл. 41 от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Ливаде", с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, сключен на 16 февруари 2007 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 29 април 2011 г. („Договора")

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката – **РУМЕН РАДЕВ,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,**

2. „ХЕЛИКС" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831765102, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. „Люлин планина" № 9, представлявано от **РОСЕН ЯКИМОВ** – управител, и

3. „ОЙРОВЕР" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206933994, със седалище и адрес на управление гр. София 1407,

район Лозенец, ул. „Златен рог" № 22, ет. 2, представлявано от **ВАСИЛ ВАСИЛЕВ** - управител,

сключиха настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – вермикулитова суровина, от находище „Ливаде", с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, се удължава с 30 (тридесет) години, считано от 16 февруари 2027 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 83 на Министерския съвет от 31 януари 2023 г.

Чл. 3. (1) „Хеликс" ЕООД, гр. София, прехвърля на „Ойровер" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 854 на Министерския съвет от 8 декември 2006 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 2007 г.) и Договора.

(2) „Ойровер" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Хеликс" ЕООД, гр. София, произтичащи от Решение № 854 на Министерския съвет от 8 декември 2006 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 2007 г.) и Договора.

Чл. 4. „Ойровер" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Хеликс" ЕООД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 5. (1) „Ойровер" ЕООД, гр. София, се задължава в срок до 8 (осем) месеца от влизане в сила на удължаването на срока на концесията, считано от 16.02.2027 г., да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на договора;

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на договора, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължаването актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

3. годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за първата година от срока на удължаването на договора, считано от 16.02.2027 г.;

4. план за управление на минните отпадъци за срока на удължаване на договора.

След съгласуването на проектите и одобряване на плана от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по предходната алинея, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 6. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 5, ал. 1 да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2 от ЗПБ и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решение на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 5, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията с министъра на енергетиката.

Чл. 7. (1) „Ойровер" ЕООД, гр. София, се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2023 г., обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението за изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко

(6) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5, изречение второ и ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение. Неустойката по предходното изречение не се дължи, ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря. Когато договорът за доверителна банкова сметка бъде сключен след изтичане на срока по ал. 1, падежът на задължението за внасяне на всяка вноска, чийто падеж вече е настъпил към датата на сключване на договора за доверителна сметка, е денят, следващ датата на сключване на договора за доверителна сметка.

Чл. 9. Член 4 от Договора се изменя така:

„Чл. 4. Всички дейностите по предоставената концесия да се извършват съгласно изискванията на Закона за подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, както и установените в страната технически и технологични стандарти."

Чл. 10. Член 7 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 3-5 се изменят така:

„3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1, ал. 1;

5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци,

получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

2. В ал. 1 се създава т. 6 със следното съдържание:

„6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по чл. 1, ал. 1."

3. Алинея 2, т. 5 се изменя така:

„5. да изработи и представи за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи изменения и/или допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при необходимост от изменения и/или допълнения на цялостния работен проект концесионерът уведомява РИОСВ – София за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката;

4. В ал. 2, т. 6 се изменя така:

„6. да изработи и представи за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

5. В ал. 2 , т. 7 се изменя така:

„7. да изработи и представи за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 4; проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства за рекултивация и след съгласуването му от министъра на енергетиката става неразделна част от концесионния договор; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

6. В ал. 2, т. 8 се изменя така:

„8. да изработи и представи за одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката, планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор."

7. В ал. 2, т. 9 се изменя така:

„9. да уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

8. В ал. 2, т. 10 се изменя така:

„10. да не засяга територията на регистрираната недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост" и нейната охранителна зона; да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство; при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;"

9. В ал. 2, т. 13 се изменя така:

„13. да представя на министъра на енергетиката шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества вермикулитова суровина и среднопретеглената й продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие; отчетите се предоставят до 15 дни след изтичане на отчетния период и се изготвят съгласно приложения образец (Приложение № 3);"

10. В ал. 2, т. 14 и 15 се изменят така:

„14. да представя на министъра на енергетиката в срок до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година отчети за:

- вложените инвестиции през изтеклата година;

- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

15. да представя на министъра на енергетиката геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

11. В ал. 2, т. 17 се изменя така:

„17. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7";

12. В ал. 2, т. 19 се изменя така:

„19. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1, ал. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 11. Член 8 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 4 се изменя така:

„4. при условията и по реда на чл. 24 да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

2. В ал. 1 се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. право да усвои при условия и по ред, определени в този договор изцяло или част от банковите гаранции по чл. 20."

Чл. 12. Член 9 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени като размер в съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка."

2. Алинея 2 се изменя така:

„/2/ Концесионерът отчита ежегодно извършените през предходната календарна година инвестиции в съответствие с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 14."

Чл. 13. Създава се чл. 13а със следното съдържание:

„Чл. 13а. /1/ Концесионерът носи отговорност за управлението на минните отпадъци, формирани от неговата дейност.

/2/ Концесионерът е длъжен да предприеме за своя сметка всички необходими мерки по управлението на минните отпадъци, целящи:

1. предотвратяване или намаляване образуването на минни отпадъци и на тяхната вредност при отчитане на:

а) управлението на минните отпадъци при проектирането и избора на технология за добив и първична преработка на подземни богатства;

б) промените, които минните отпадъци могат да претърпят при увеличаване на тяхната повърхнина и излагането им на условията над земята;

в) връщането на минните отпадъци обратно в отработените пространства, доколкото това е технически възможно, икономически изгодно и благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването й;

г) връщането обратно на горния почвен слой след закриване на съоръжението за минни отпадъци или ако това не е практически възможно - повторното използване на горния почвен слой на друго място;

д) използването на вещества с по-ниска степен на опасност при първичната преработка на подземните богатства при спазване изискването на чл. 87, ал. 2, т. 4 от ЗПБ;

2. оползотворяване на минните отпадъци чрез рециклиране, повторно използване или използване за специфични цели, доколкото това е благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването й;

3. гарантиране на безопасното депониране на минните отпадъци чрез предвиждане в проектите по чл. 82 от ЗПБ и изпълнение на дейности и мероприятия за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения за минни отпадъци в съответствие с плана за управление на минните отпадъци:

а) които обезпечават минимален и ако е възможно - впоследствие никакъв мониторинг, контрол и управление на вече закритото съоръжение за минни отпадъци;

б) изпълнението на които води до предотвратяване или минимизиране на дългосрочни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

в) изпълнението на които гарантира дългосрочна геотехническа стабилност на надземните съоръжения за минни отпадъци.

/3/ Дейностите по ал. 2 се извършват съгласно изготвен от концесионера и одобрен от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, чието съдържание е нормативно установено в чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ.

/4/ Концесионерът може да възложи задълженията си по ал. 2 на трето лице чрез договор, при условие, че това лице притежава необходимата квалификация, познания и технически възможности за осъществяване на дейностите по управление на минните отпадъци. В този случай третото лице, а не концесионера придобива качеството на оператор на съоръжение за минни отпадъци.

/5/ Концесионерът, съответно третото лице по ал. 4, са длъжни да отчитат ежегодно в срок до 31 март пред министъра на енергетиката изпълнението на плана за управление на минните отпадъци, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци, както и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг.

/6/ След приключването на дейностите по този договор, в това число и рекултивацията на съоръженията за минни отпадъци, управлението на същите се

осъществява съгласно разпоредбите на действащото към момента на закриване на съоръженията законодателство."

Чл. 14. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. (1) За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;

2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;

3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 (четири) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.). В случай на липса на официална информация за пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица в България, продажната цена за съответния период се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от себестойността на вермикулитовата суровина на концесионера;

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „о" – други индустриални суровини и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 6 500

тона/шестмесечие вермикулитова суровина и предвидени стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 4.

(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1.

(3) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Ихтиман, част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС.

(4) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.).

(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за тяхното определяне.

Чл. 15. В член 18, ал. 1 от Договора текста преди буква а/ се изменя така:

„Чл. 18. (1) При възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности или от увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа, страните могат:"

Чл. 16. Член 19, ал. 3 от Договора се допълва като се създава ново изречение със следното съдържание:

„Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 17. Член 20 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„/1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението за изпълнение на задълженията, свързани с

ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. Алинея 3 се изменя така

„/3/ За всяка следваща година банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;"

3. Алинея 4 се изменя така:

„/4/ В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;"

4. Създават се ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:

„/5/ Банковите гаранции по ал. 3 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година.

/6/ При усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по ал. 3, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й."

Чл. 18. Член 21 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 2 думите „средствата за възстановяване /рекултивация/ на околната среда" се заменят със „средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „с Министерство на околната среда и водите /МОСВ/" с „от министъра на енергетиката"

2. Ал. 3 се изменя така:

„/3/ При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 7, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.";

3. В ал. 4 думите „след одобряване на проекта за техническа ликвидация и/или рекултивация на находището" се заменят с думите „след съгласуване на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

4. Алинея 5 се изменя така:

„/5/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания проект по чл. 7, ал. 2, т. 7 да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи. Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

5. В ал. 6 думите „проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище „Ливаде" се заменят с „цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

6. Създава се ал. 10 със следното съдържание:

„/10/ Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение. Част или цялата набрана сума по доверителната сметка се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по чл. 7, ал. 2, т. 7 или с оглед на прекратяване на този договор."

Чл. 19. След чл. 21 се създават глава „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА" с членове 21а, 21б и 21в и глава „НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ" с членове 21г, 21д и 21е със следното съдържание:

„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21а. /1/ Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

/2/ Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

/3/ Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 21б, ал. 4.

Чл. 21б. /1/ Длъжностните лица по чл. 21а, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

/2/ Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

/3/ Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 21а, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

/4/ В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 21в. /1/ Контролните органи и лица по чл. 21б, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

/2/ Длъжностните лица по чл. 21а, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.

НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 21г. /1/ Концесионерът напуска обекта на концесия, след изпълнение на съгласуван от министъра на енергетиката проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/2/ Концесионерът извършва ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, когато е налице необходимост от цялостно и окончателно преустановяване на добивната дейност в обекта, с последващо ликвидиране на всички разкриващи изработки и свързаните с тях съоръжения, когато технико-икономическите и финансови резултати са отрицателни и в близка перспектива няма основание да се очаква подобряването им или запасите от подземни богатства са изчерпани.

/3/ Концесионерът извършва консервация на миннодобивния обект, когато е налице необходимост от временно преустановяване на добива на подземни богатства и свързаните с него работи поради трайни неблагоприятни пазарни условия за реализация на продукцията, при задължително запазване възможностите за привеждане на основните минни изработки и съоръжения в състояние годни за експлоатация или използване за други цели.

Чл. 21д. /1/ Консервиране на миннодобивния обект се извършва за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

/2/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с едно продължение до 2 години, при условие, че концесионерът обоснове трайна тенденция на обстоятелствата по чл. 21г, ал. 3.

/3/ Концесионерът внася предложението за удължаване на срока на консервиране на обекта за разглеждане от министъра на енергетиката в срок до два месеца преди изтичане на срока по ал. 1.

/4/ На консервация подлежат миннодобивни обекти, които са въведени в експлоатация.

/5/ За времето на консервиране на миннодобивния обект, действието на концесионния договор се спира.

Чл. 21е. /1/ Дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със съгласувания от министъра на енергетиката проект по чл. 7, ал. 2, т. 7 от договора.

/2/ За времето на изпълнение на съгласуван проект за консервация на миннодобивния обект, концесионерът е длъжен да изпълнява предвидените в цялостния и годишните проекти за добив и първична преработка дейности по опазване на околната среда в района на обекта на концесия.

/3/ В едномесечен срок след приключване на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът уведомява за това обстоятелство министъра на енергетиката като представя отчет за изпълнение на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 7 от договора.

/4/ Отчетът по предходната алинея се приема след представяне на доказателства от страна на концесионера, че съответните компетентни органи са приели извършените

дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

Чл. 20. Член 22 от Договора се изменя така:

„Чл. 22. /1/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва за забава и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане.

/2/ В случаите по ал. 1 концедентът уведомява концесионера писмено по реда на чл. 24, ал. 1 за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

/3/ В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 20, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

Чл. 21. Член 23 от Договора се изменя така:

„**Чл. 23.** /1/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно задължение по чл. 7, ал. 2, т. 16 и т. 19, както и при нарушаване или неизпълнение на условие за осъществяване на концесията, концесионерът дължи:

1. изпълнение на задължението/условието или съобразяване с условието на концесията,

и

2. неустойка в размер 10 на сто от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

/2/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 7, ал. 2, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8, т. 13, т. 14 и т. 15 и чл. 13а, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

/3/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 20, ал. 3 и ал. 5 или по чл. 21, ал. 1-3, концесионерът

дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

/4/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 20, ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

/5/ При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение за изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 20. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 20 от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/6/ Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 22. Член 24 от Договора се изменя така:

„**Чл. 24.** /1/ При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

/2/ При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ и чл. 26 от този договор.

/3/ В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор.

/4/ Концесионерът носи отговорност съобразно условията на този договор и за дейностите, извършвани от лицата по чл. 13, ал. 1 и чл. 13а, ал. 4 от този договор като за свои действия."

Чл. 23. В чл. 26 от Договора се създава ал. 5 със следното съдържание:

„/5/ При прекратяване на договора в случаите по този член, концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от прекратяването, включително и за срока на спиране."

Чл. 24. Член 28 от Договора се изменя така:

„**Чл. 28.** /1/ Прекратяването на този договор не засяга задълженията на страните, за които в съответствие с този договор или приложимото право, е предвидено изпълнение след изтичане срока на концесията или задължения, които възникват по договор във връзка с прекратяването.

/2/ При прекратяване на договора в случаите по чл. 18, ал. 1, б. в) и ал. 2, чл. 25, ал. 3 и чл. 26, ал. 4, концесионерът извършва пълна рекултивация на засегнатата земя."

Чл. 25. В чл. 30 от Договора думите „в съответствие с разпоредбите на чл. 78 от Закона за концесиите" се заменят с „в съответствие с действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 26. Член 35 от Договора се изменя така:

„Чл. 35. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 27. Член 36 от Договора се изменя така:

„Чл. 36. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. „Триадица" № 8
офис 3

Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. София 1407, р-н Лозенец
ул. „Златен рог" № 22, ет. 2,

„Ойровер" ЕООД
телефон: 02/962 69 00
e-mail: .....

Чл. 28. В чл. 38 след думите „на стария адрес" се добавя „в това число и електронен", а думата „телефакс" се заменя с „факс".

Чл. 29. В Допълнителните разпоредби от Договора се правят следните изменения:

1. т. 3 се изменя така:

„3. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.). Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от влязлото в сила решение на компетентния орган по околна среда."

2. т. 4 се изменя така:

„4. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация

на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).";

3. т. 5 се изменя така:

„5. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.";

4. т. 8 се изменя така:

„8. ОПЕРАТОР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – концесионерът или друго юридическо или физическо лице, на което концесионерът е възложил управлението на минните отпадъци, включително по отношение на временното им съхранение.";

5. т. 9 се изменя така:

„9. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ – план, който се изработва от операторите на съоръжения за минни отпадъци и съдържа: предложение за категория на съоръжението по чл.22б, ал.4 от ЗПБ с обосновка; характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество; описание на дейността, пораждаща минните отпадъци; възможните рискове за околната среда и човешкото здраве, както и превантивни мерки за минимизиране на въздействието върху околната среда; предложени процедури за контрол и мониторинг; предложен план за закриване на съоръжението, мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на водите и за предотвратяване и минимизиране на замърсяването на въздуха и почвата; информация и описание как избраните технологии за добив и първична преработка на подземни богатства ще постигнат целите по чл. 22а, ал. 4, т. 1 от ЗПБ.".

Чл. 30. Навсякъде в Договора наименованието „Хеликс" ЕООД, гр. София, се заменя с „Ойровер" ЕООД, гр. София, а думите „подземни богатства по чл. 2, т. 2" се заменят с „подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2".

Чл. 31. Създава се Приложение № 3 към Договора „Отчетна форма по чл. 7, ал. 2, т. 13 от договора".

Настоящото допълнително споразумение съдържа 21 (двадесет и една) страници и едно приложение към него, изготви се в три еднообразни екземпляра – един за концедента, по един за „Хеликс" ЕООД, гр. София и за „Ойровер" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора и влиза в сила от датата на представяне на банковата гаранция по чл. 7, ал. 1, с изключение на клаузите на чл. 7 от това допълнително споразумение, които влизат в сила от датата на подписване на това допълнително споразумение и клаузите на чл. 10, т. 9 и чл. 14 от това допълнително споразумение, които влизат в сила от 16.02.2027 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ХЕЛИКС" ЕООД:

.....

РОСЕН ЯКИМОВ
УПРАВИТЕЛ

ЗА „ОЙРОВЕР" ЕООД

.....

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ

Рамза Бъчварова – пълномощник

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отчетна форма по чл. 7, ал. 2, т. 13 от договора

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Ливаде"
Подземно богатство:	Вермикулитова суровина
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	тона	
2.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
3.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	4
4.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 2 х р. 3/100)	лв./т	
5.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 3, буква "о" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,50
6.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за базисната ..... г.		
7.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за базисната ..... г.	лв./т	
8.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за ..... г.		
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 1 х по-голямата стойност от р. 4, р. 5 и р. 9)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
11.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	6 500
12.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 11 х по-голямата стойност от р. 7 и р. 9)	лева	
13.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 10 и р. 12), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 13 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Ихтиман (р. 13 х 50%)	лева	
14.	Дължимо ДДС (р. 13х20%)	лева	
15.	Обща сума за внасяне (р. 13+р. 14)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Стойностите на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на неметалните полезни изкопаеми-индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 2, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.